

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५

English title: Kathmandu Valley Development Authority Act, 1988

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४५ । ८ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०४५ सालको ऐन नं. २३ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका नगरहरूको पुनः निर्माण, वसिस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुविधाहरू पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र समेतलि यो ऐन बनाई बक्सकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: १.१ यस ऐनको नाम “काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५” रहेको छ । १.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: २.१ वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । २.१.१ “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण सम्झनु पर्छ । २.१.२ “भौतिक विकास योजना” भन्नाले दफा ५ बमोजमि तर्जुमा भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजना सम्झनु पर्छ । २.१.३ “योजना क्षेत्र” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजमिको काठमाडौँ उपत्यका विकास योजना क्षेत्र सम्झनु पर्छ । २.१.४ “समिति” भन्नाले दफा १३ बमोजमि गठित काठमाडौँ उपत्यका भौतिक विकास समिति सम्झनु पर्छ । २.१.५ “सञ्चालक समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजमि गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । २.१.६ “विकास आयुक्त” भन्नाले दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजमि नियुक्त विकास आयुक्त सम्झनु पर्छ । २.१.७ “पुनरावेदन समिति” भन्नाले दफा २३ बमोजमिको पुनरावेदन समिति सम्झनु पर्छ । २.१.८ “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको घर, बनेट, ताल, पोखरी, रुख आदि समेतलाई जनाउँछ । २.१.९ “भवन” भन्नाले आवासीय, कार्यालय, औद्योगिक, व्यापारिक वा अन्य कुनै प्रयोगको लागि बनेको भवन वा घर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गोदाम घर, टहरा, गोठ, ग्यारेज, चर्पी, पर्खाल वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ । २.१.१० “सेवा सुविधा” भन्नाले सडक, बाटो, खुल्ला ठाउँ, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खेल मैदान, पानी, बजुली, टेलिफोन, ढल निकास, वडियालय, अस्पताल आदि सम्झनु पर्छ । २.१.११ “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियिममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. प्राधिकरणको स्थापना: काठमाडौँ उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू पुर्याउन भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । ४. प्राधिकरण सङ्गठित संस्था हुने: ४.१ दफा ३ बमोजमि गठित प्राधिकरण अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । ४.२ प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।

४.३ प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । ४.४ प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र सो उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति: ५.१ काठमाडौँ उपत्यकाको भौतिक विकासको लागि देहायको कुनै वा सबै उद्देश्य पूरा गर्न प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्नेछ:- । ५.१.१ काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को एक प्रमुख प्रशासनिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, । ५.१.२ भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, वसिस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने, । ५.१.३ भौतिक विकासको लागि भू-उपयोग (ल्याण्ड युज) क्षेत्र निर्धारण गर्ने, । ५.१.४ जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, । ५.१.५ उपर्युक्त कार्यहरूसँग सम्बद्ध अन्य कार्यहरू गर्ने । ५.२ उपदफा ५.१ बमोजमि प्राधिकरणले बनाएको भौतिक विकास योजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । ५.३ उपदफा ५.२ बमोजमि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ । ६. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: ६.१ यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । ६.१.१ योजना क्षेत्रलाई विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने, । ६.१.२ भू-उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्तहरू निर्धारण गर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा गरिने निर्माणका विधिहरू तोकने, । ६.१.३ प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनिमा रही योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, । ६.१.४ योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि वनजङ्गल, खोलानाला, घाट तथा जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजमि कार्य गर्ने गराउने, । ६.१.५ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषिध गर्ने, ।

६.१.६ भौतिक विकास योजनाले नरिदिष्ट गरे बमोजमि भू-उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्यक्रम तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, ।
६.१.७ भौतिक विकास योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ६.२ यस ऐन बमोजमि काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारका निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु प्राथमिकताको कर्तव्य हुनेछ ।

७. रोक लगाउन सक्ने: ७.१ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बढीमा तीन वर्षको अवधि भित्रै गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभित्रको लागि योजना क्षेत्रभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राथमिकताको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । ७.२ उपदफा ७.१ बमोजमि रोक लगाइएको कुराको सूचना प्राथमिकताले रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७.३ रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले उपदफा ७.२ बमोजमिको सूचना पाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति टुक्र्याउने गरी रजिष्ट्रेशन गर्न हुँदैन । ८. नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गर्न सक्ने: ८.१ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि प्राथमिकताले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी योजना क्षेत्रभित्र पर्ने सोही सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा देहायका काम कुराहरू आवश्यकता अनुसार नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गरिएका काम कुराहरू प्राथमिकताको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन:- । ८.१.१ प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू, ऐलानी जग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्ने, । ८.१.२ आवादी तथा पतजिग्गाहरू भू-उपयोग योजना अनुरूप उपभोग र प्रयोग गर्ने, । ८.१.३ कुनै प्रकारको भवन निर्माण गर्ने वा निर्माण भैसकेका भवनहरूको वस्तितार गर्ने, । ८.१.४ कुनै प्रकारको वस्ती वा बसोवास बसाउने वा मनोरञ्जन स्थल, बजार, हाट, उद्योग आदि बसाल्ने वा बनाउने, । ८.१.५ प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटन स्थल वा जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्ने, । ८.१.६ बाटोघाटो, पुल, यातायातको साधन, पानी, बत्ती, टेलिफोन लाइन आदि प्रयोग गर्ने । ८.२ दफा ७ वा उपदफा ८.१ बमोजमि प्राथमिकताले कसैको अचल सम्पत्तिको भोग चलनमा कुनै किसिमको बन्देज लगाउँदा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी सर्वसाधारण जनतालाई उपयोगी हुने भएमा मात्र बन्देज लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो बन्देज सम्बन्धी नरिणय गर्दा वा तत्सम्बन्धी सूचना वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो सार्वजनिक हित हुने कुरा समेत स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ । ८.३ उपदफा ८.१ को प्रयोजनको लागि प्राथमिकताले स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूर्ण रूपले स्वीकृति दिने वा नदने सक्नेछ वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्त समेत तोकदिने सक्नेछ । ८.४ योजना क्षेत्रभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिन वा सर्भे गर्नको लागि कसैको जग्गामा प्रवेश गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्न प्राथमिकतालाई पूर्ण अधिकार हुनेछ । ९. रोकने वा भत्काउने: ।

९.१ दफा ८ अन्तर्गत प्राथमिकताले नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गरेका काम कुराहरू कसैले प्राथमिकताको पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा प्राथमिकताले स्वीकृति दिँदा कुनै शर्त तोकिएको भए त्यस्तो शर्त विपरित हुने गरी गरेमा प्राथमिकताले त्यस्तो काम तत्काल रोकने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो कामको सलिसलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने प्राथमिकताले पैतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृति बिना वा शर्त विपरित निर्माण गरेको जति भाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ । ९.२ उपदफा ९.१ बमोजमि प्राथमिकताले कुनै निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउन दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन समिति समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । सो उजुरीको सम्बन्धमा पुनरावेदन समितिले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र नरिणय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नरिणय अन्तमि हुनेछ । ९.३ उपदफा ९.२ बमोजमि उजुरी परेकोमा पुनरावेदन समितिबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी नरिणय भएमा सो नरिणय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र र उजुरी नपरेकोमा उपदफा ९.१ बमोजमि प्राथमिकताले आदेश दिएको मितिले पैतीस दिन भित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउनु पर्नेछ । ९.४ उपदफा ९.३ को म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा प्राथमिकता आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरिनेछ । १०. जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: । १०.१ काठमाडौँ उपत्यकालाई सुनयोजित रूपमा विकास गर्ने क्रममा विभिन्न आय वर्गका व्यक्तिको नमित्त आधारभूत आवासको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवास घडेरीको व्यवस्था गर्न र अन्य शहरी क्रियाकलापको लागि प्राथमिकताले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधिनमा रही देहाय बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । १०.१.१ योजना क्षेत्रको कुनै भागमा स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू समेतको सहभागिता जुटाई सेवा सुविधा सम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गर्ने र सो परियोजना बमोजमिको काम गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, कुनै संगठित संस्था वा नगरपालिका वा स्थानीय जनताले लगानी गर्ने गरी निर्देशित जग्गा विकास (गाइडेड लायण्ड डेभलपमेण्ट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । १०.१.२ योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा रहेका जग्गाका विभिन्न कतिताहरूलाई एकीकरण गरी सो जग्गामा भौतिक विकास योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च वकिसति घडेरीहरू बेची असूल गर्ने र बाँकी वकिसति घडेरीहरू साविककै जग्गा धनी वा मोहीहरूलाई समानुपातिक आधारमा फर्ति दिन व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (लायण्ड पुलडिग) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ।

१०.१.३ योजना क्षेत्रको कुनै भागको जग्गा दफा ११ बमोजमि नेपाल सरकारबाट प्राप्त गराई प्राथमिकरण आफैले त्यस्तो जग्गामा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी घडेरीहरू तयार गर्ने र बकिरी वितरण गर्ने गरी घडेरी तथा सेवा सुविधा (साइट्स एण्ड सर्भसिज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । १०.१.४ माथि उपदफाहरू बमोजमि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालनको नमित्तित् कुनै जग्गाधनीको एकीकरण गरिएको वा प्राप्त गरिएको जग्गा जग्गा विकास कार्यक्रम अनुसार निर्धारित न्यूनतम इकाईको घडेरीको क्षेत्रफल भन्दा कम हुने रहेछ भने त्यस्तो जग्गाधनीलाई लागेको खर्च दिई न्यूनतम इकाईको एक घडेरी उपलब्ध गराइनेछ । ११. जग्गा प्राप्त गर्ने: । नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि प्राप्त गरी प्राथमिकरणलाई उपलब्ध गराई दनि सक्नेछ । १२. आर्थिक स्रोत जुटाउने अधिकार: । प्राथमिकरणले आफ्नो काम सुचारूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिई ऋण लनि, अनुदान प्राप्त गर्न वा अन्य कुनै कसिमिबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । १३. काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार: । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १३.१ काठमाडौं उपत्यकाको विकासको लागि देहायका सदस्यहरु भएको एक काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समिति गठन हुनेछ:- । १३.१.१ सहरी विकास मन्त्री -अध्यक्ष । १३.१.२ सम्बन्धित प्रदेशको सहरी विकास हेर्ने मन्त्री -सदस्य । १३.१.३ सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.४ सचिव, खानेपानी मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.५ सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरबि निवारण मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.६ सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.७ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य । १३.१.८ सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.९ सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.१० सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.११ सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.१२ सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य । १३.१.१३ प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका -सदस्य । १३.१.१४ प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका -सदस्य । १३.१.१५ प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका -सदस्य । १३.१.१६ काठमाडौं उपत्यकाको अन्य नगरपालिका हरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका तीनवटा नगरपालिकाका प्रमुखहरू -सदस्य । १३.१.१७ विकास आयुक्त -सदस्य सचिव । १३.२ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा १३.१ बमोजमिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १३.३ समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १३.४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । १३.४.१ भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । १३.४.२ भौतिक विकास योजनालाई अन्तिम रूप दनि, । १३.४.३ भौतिक विकास योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रगतिसमीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने, । १३.४.४ प्राथमिकरणको वार्षिक बजेट र वनियमावलीहरू स्वीकृत गर्ने, । १३.४.५ सञ्चालक समितिलाई अन्य आवश्यक निर्देशन दनि । १४. सञ्चालक समितिको गठन: । १४.१ प्राथमिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

१४.२ समितिको सामान्य निर्देशनमा रही सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र वनियम बमोजमि प्राथमिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । १४.३ उपदफा १४.१ बमोजमि गठित सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । १४.३.१ विकास-आयुक्त -अध्यक्ष । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । १४.३.२ प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका -सदस्य । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । १४.३.३ प्रमुख, ललितपुर उपमहानगरपालिका -सदस्य । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । १४.३.४ प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका -सदस्य । १४.३.५ देहायका कार्यालयहरूको काठमाडौं उपत्यकाको कार्यक्रम हेर्ने प्रमुखहरू -सदस्य । १४.३.५.१ भवन विभाग । १४.३.५.२ पुरातत्व विभाग । १४.३.५.३ सडक विभाग । १४.३.५.४ नापी विभाग । १४.३.५.५ पर्यटन विभाग । १४.३.५.६ आवास तथा शहरी विकास विभाग । १४.३.५.७ खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान । १४.३.५.८ नेपाल वदियुत प्राथमिकरण । १४.३.५.९ फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र । १४.३.५.१० गुठी संस्थान । १४.३.५.११ नेपाल दूरसञ्चार संस्थान । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । १४.३.६ शहरी विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी वजिजहरूमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले तोकेका तीन जना -सदस्य । १४.४ सञ्चालक समितिले तोकेको प्राथमिकरणको कर्मचारीले सञ्चालक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । १४.५ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा १४.३ बमोजमिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १४.६ सञ्चालक समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १५. सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि: । १५.१ सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बस्नेछ । १५.२ सञ्चालक समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा सञ्चालक समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । १५.३ सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट तोकेको सदस्यले गर्नेछ । १५.४ सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दनि सक्नेछ । १५.५ सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालक

समतिको सचविले बोलाउनेछ । १५.६ सञ्चालक समतिको बैठकले गरेको नरिणय सञ्चालक समतिलि अध्यक्षाता गर्ने व्यक्तबाट प्रमाणति गराई अद्यावधकि गरी राख्नु पर्नेछ । १५.७ सञ्चालक समतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसञ्चालक समति आफैले नरिधारण गर्नेछ । १६. उपसमति गठन गर्न सक्ने: । सञ्चालक समतिलि आफ्नो काम कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमतिहिर्गु गठन गर्न सक्नेछ ।

१७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: । १७.१ नेपाल सरकारले वशिष्टि श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदमा काम गररिहेको वा गरसिकेको व्यक्तवा सम्बन्धति कषेत्रमा लब्ध प्रतषिठति कुनै व्यक्तलाई प्राधकिरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा वकिस आयुक्तमा नयुक्त गर्नेछ । नजिको पदावधबढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा नजिको पदावधपुनः बढीमा पाँच वर्षको लागिथप गर्न सक्नेछ । १७.२ उपदफा १७.१ मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा वकिस आयुक्तलाई नजिको पदावधपूरा नहुँदै सो पदबाट अवकाश दनि सक्नेछ । १७.३ प्राधकिरणले आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारीहरू नयुक्त गर्न सक्नेछ । १७.४ वकिस आयुक्त र प्राधकिरणका अन्य कर्मचारीहरूको पारशिर्मकि सेवाको शर्त तथा सुवधि तोकएि बमोजमि हुनेछ । १७.५ वकिस आयुक्तले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो रेखदेख र जमिमेवारीमा आफू भन्दा मुनिको कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । १८. सदस्य र कर्मचारी उपर प्रतबिन्ध: । समतिवा सञ्चालक समतिको कुनै सदस्य वा प्राधकिरणको कुनै पनकिर्मचारी वा सल्लाहकार प्राधकिरणसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हसिसेदार हुन पाउने छैन । १९. प्राधकिरणको कोष: । १९.१ प्राधकिरणको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । १९.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । १९.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा वदिशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, । १९.१.३ प्राधकिरणको चल अचल सम्पत्तबाट आर्जन हुने रकम, । १९.१.४ प्राधकिरणलाई प्राप्त अन्य कुनै रकम । १९.२ प्राधकिरणको सबै रकम प्राधकिरणको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणजिय बैंकमा जम्मा गरनिछ । १९.३ प्राधकिरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू उपदफा १९.१ बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिछ । १९.४ प्राधकिरणको खाता सञ्चालन तोकएिबमोजमि हुनेछ । २०. प्राधकिरणको लेखा र लेखापरीक्षण: । २०.१ प्राधकिरणको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलति ढाँचा र तरकिा बमोजमि राखनिछ । २०.२ प्राधकिरणको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभागबाट हुनेछ । २०.३ नेपाल सरकारले चाहेमा प्राधकिरणको हसिाब कतिाब सम्बन्धी कागजातहरू र नगदी जनिस्ी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । २१. सजाय: । २१.१ कसैले दफा ८ अन्तर्गत प्राधकिरणले नयिमति, नयिन्त्रण वा नषिध गरेका काम कुराहरू प्राधकिरणको पूर्व स्वीकृतबिना गरेमा वा प्राधकिरणले स्वीकृतदिँदा कुनै शर्त तोकएको भए त्यस्तो शर्त वपिरीत हुने गरी गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई प्राधकिरणले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ । २१.२ कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि प्राधकिरणले गरेको वा गर्न लागेको काममा बाधा गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई प्राधकिरणले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ । २१.३ कसैले यो ऐन बमोजमि प्राधकिरणले दएको आदेश वा नरिदेशन वपिरीत कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई प्राधकिरणले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ ।

२१.४ कसैले माथि लेखएिदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली वपिरीत अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तलाई प्राधकिरणले एक हजार रुपैयाँसम्म जरविाना गर्न सक्नेछ । २२. पुनरावेदन: । दफा २१ बमोजमि प्राधकिरणले दएको सजायको आदेश उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तलि त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मतिलि पैतीस दनिभतिर पुनरावेदन समतिमि पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २३. पुनरावेदन समति: । २३.१ दफा ९ वा २१ बमोजमि प्राधकिरणले दएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न एक पुनरावेदन समतिरिहनेछ । २३.२ पुनरावेदन समतिमि देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । २३.२.१ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतको न्यायाधीश -अध्यक्ष । २३.२.२ नेपाल सरकारले तोकैको दुईजना व्यक्तिसदस्य । २३.३ पुनरावेदन समतिलाई साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीलाई उपस्थति गराउने, बयान गराउने र लखितहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । २३.४ पुनरावेदन समतिलि कारबाही र कनिारा गर्दा उपयुक्त कार्यवधिअपनाउन सक्नेछ । २४. असल नयितले गरेको कामको बचाउ: । समति वा सञ्चालक समतिको सदस्य वा प्राधकिरणको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमावली वा वनियिमावली बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको हानी नोकसानीको नमितित त्यस्तो सदस्य वा कर्मचारी व्यक्तगित रूपले जवाफदेही हुनेछैन । तर कसैलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी वा झंझट दनि नयितले कुनै काम गरेकोमा सम्बन्धति व्यक्तित्यसको लागिजवाफदेही हुनेछ । २५. अधिकार प्रत्यायोजन: । सञ्चालक समतिलि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार सञ्चालक समतिको कुनै सदस्य वा दफा १६ बमोजमि गठति उपसमति वा प्राधकिरणको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २६. नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने: । नेपाल सरकारले भौतिक वकिस योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधकिरणलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु प्राधकिरणको कर्तव्य हुनेछ । २७. नेपाल सरकारको अधिकार: । २७.१ प्राधकिरणले यस ऐन वपिरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोकने आदेश दनि सक्नेछ । २७.२ नेपाल सरकारले सार्वजनकि हतिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक देखेमा यस ऐन बमोजमि प्राधकिरणले दएको कुनै आदेश पूर्ण वा आंशकि रूपमा बदर गर्न सक्नेछ । २७.३ प्राधकिरणले गर्नु पर्ने काम पूरा गरसिकेको छ वा

प्राधिकरणले आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य वा निर्देशनको पालना गरेको छैन वा प्राधिकरण कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने ठहरमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई जुनसुकै बखत वधितन गर्न सक्नेछ । २७.४ उपदफा २७.३ बमोजमि प्राधिकरण वधितन भएमा सो प्राधिकरणको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २७क. मुद्दा सर्ने: ।

(१) दफा २७ बमोजमि प्राधिकरण वधितन भएमा दफा ९ र २१ बमोजमि प्राधिकरणमा कारबाही भई छिनि बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धति जलिला अदालतमा र दफा २३ बमोजमिको पुनरावेदन समितिमा कारबाही भई छिनि बाँकी मुद्दाहरू उच्च अदालत पाटनमा सर्नेछन् । (२) प्राधिकरणको हक, दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र कागजात तथा अभिलेख नेपाल सरकारले तोकेको नकिय वा कार्यालयमा सर्नेछ । २८. नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क: । प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २९. नयिम तथा वनियिम बनाउन सक्ने: । २९.१ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । २९.२ यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ । ३०. वधितन हुने: । ३०.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गतको नगर विकास समिति सिवत: वधितन हुनेछ । ३०.२ उपदफा ३०.१ बमोजमि नगर विकास समिति विधितन भएपछि सो समितिले गरिएको काम कारबाही र हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ । ३१. छिनि बाँकी मुद्दा सर्ने: । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत गठति नगर विकास समितिबाट कारबाही भई छिनि बाँकी मुद्दाहरू प्राधिकरणमा सर्नेछन् । ३२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । अनुसूची । (दफा २ को उपदफा २.१.३ सँग सम्बन्धति) । योजना क्षेत्रको सीमाना । पूर्व: गोदावरी भञ्ज्याङ्ग, त्रिविणी डांडा र पाटी भञ्ज्याङ्गको सरिनै सरिन हुँदै अमाडलको पूर्वपट्टिको पानीढलो भई रोहणी भञ्ज्याङ्ग र कर्तिके भञ्ज्याङ्गको सरिनै सरिन हुँदै मंचुरी लेख र चपिडांडाको सरिनसम्म । पश्चिमि: समिपानी, काजि गाउँ, भट्टारचौर, दक्षिणिकाली, तालुक, गुरदम खोला हुँदै चखेलको उत्तरपट्टिको पानीढलो, चन्द्रगरि समिभञ्ज्याङ्ग मसनि गाउँको पूर्वपट्टिको पानी ढलो, दहचोक डांडा, मजुवा गाउँ, भीमढुंगा थुम्कीको पूर्व पट्टिको पानीढलो भई भुङ्खु र पाँचमाने भञ्ज्याङ्गसम्म । उत्तर: पाँचमाने भञ्ज्याङ्ग र शविपुरी लेखको सरिनै सरिन हुँदै बोलांग र चपिडांडासम्म । दक्षिण: गोदावरी भञ्ज्याङ्गको सरिनै सरिन हुँदै ढुंगाखानी खोलाको पानीढलो, भगवान डाँडा र लेले भञ्ज्याङ्गको सरिनै सरिन हुँदै देउराली थुम्की, बाबिया गाउँ, मानेको दक्षिणपट्टिको पानीढलो भई बागमती नदी हुँदै समिपानीसम्म ।